

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2543

นางศตพร ชีวนิชสกุล

โจทก์

นางสาวประภาภรณ์ ดิษยาธิคม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายและยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตในวันเดียวกัน โดยไม่รอให้จำเลยยื่นอุทธรณ์และคัดค้านคำร้องดังกล่าวภายในกำหนดเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ แต่เมื่อจำเลยได้รับสำเนาคำร้องและสำเนาอุทธรณ์แล้วก็ได้คัดค้านคำร้องและไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ แม้ศาลฎีกาจะย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง กล่าวคือรอให้ล่วงพ้นเวลาที่จำเลยจะยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตผลก็จะเป็นเช่นเดียวกัน ดังนี้ ศาลฎีกาไม่ย่อนสำนวนและวินิจฉัยคดีไปเสียทีเดียว

การที่โจทก์จำเลยกับพวกซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเล่นแชร์มีการประมุขระหว่างกันและจำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าแชร์ แล้วเช็คมาอยู่ในความครอบครองของโจทก์ซึ่งเป็นลูกวงแชร์ด้วยกัน ย่อมไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6 นิติกรรมการเล่นแชร์ของโจทก์จำเลยจึงไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่าย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คให้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพินาทจำนวน๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายใช้หลี่ ธนากรเจริญ ได้จัดให้มีการเล่นแชร์โดยเป็นนายวงแชร์ โดยจำเลยใช้ชื่อในการเล่นว่า "ส.ฟาร์มพัทลุง" แต่แชร์วงดังกล่าวนี้ได้จัดให้มีขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยยอมรับว่าได้ออกเช็คพินาทตามฟ้องจริงเพื่อชำระหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ค่าแชร์ดังกล่าวให้แก่ร้านฮ้างเฮงหลี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๓ ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ และยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตในวันเดียวกันโดยไม่รอให้จำเลยยื่นอุทธรณ์และคัดค้านคำร้องดังกล่าวภายในกำหนดเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ แต่คดีนี้เมื่อจำเลยได้รับสำเนาคำร้องและสำเนาอุทธรณ์แล้วก็ได้ไม่ได้คัดค้านคำร้องและไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ แม้จะยื่นสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง กล่าวคือ รอให้ล่วงพ้นเวลาที่จำเลยจะยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตผลก็จะเป็นเช่นเดียวกัน จึงสมควรไม่ยื่นสำนวนและวินิจฉัยคดีไปเสียทีเดียวแล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์จำเลยกับพวกซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเล่นแชร์มีการประมูลระหว่างกันและจำเลยส่งจ่ายเช็คพินาทเพื่อชำระหนี้ค่าแชร์แล้วเช็คมาอยู่ในความครอบครองของโจทก์ซึ่งเป็นลูกวงแชร์ด้วยกัน ย่อมไม่เป็นการฝ่าฝืน

พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖ นิติกรรมการเล่นแชร์ของโจทก์จำเลยจึงไม่
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓ เมื่อธนาคารตาม
เช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่าย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็ค
ให้โจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์.

(ชวลิต ศรีสง่า-ระพินทร บรรจงศิลป-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ